

刑事判决书

文书编号：某 A 刑初字第（2025）第 A-013 号

公诉机关：林森市数字区人民检察院

被告人刘斌，男，1996 年 3 月 8 日生，汉族，高中文化，无业，户籍地林森市数字区令月街道幸福小区，身份证号码 3702XXXXXXXXXX2045。2025 年 5 月 30 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，同年变更为取保候审。

林森市数字区人民检察院以某检刑诉（2025）A-013 号起诉书指控被告人刘斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林森市数字区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人刘斌及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 5 月 8 日间，被告人刘斌在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将其本人名下的建设银行借记卡（卡号 62270001234567721，绑定手机号 139****8821）及本人微信、支付宝收款码提供给上线阿强（另案处理）用于接收来源不明资金，按走账金额 1.2%抽取提成，该卡此阶段单边流入资金 602000 元，据此获利 7224 元；其间还协助解封被封微信、QQ 账号共计 76 次，获利 988 元，两项合计非法获利 8212 元。

本院认为，被告人刘斌明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡、收款码并协助解封网络账号，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计 602000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。刘斌在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述、自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。辩护人所提从犯、自首、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人刘斌犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；

二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人刘斌违法所得人民币 8212 元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向林森市中级人民法院提出上诉。

审判员：林森市数字区人民法院（教学虚构）
学虚构）

日期：2025 年 7 月 18 日（教